Accordo di regolazione dei rapporti fra creditori finanziari

BANCA FERRATA S.p.A. — Direzione Crediti Speciali Via San Prospero 6, 20121 Milano — PEC ferrata@pec.bancaferrata.it

Copia rilasciata alla Società per gli usi della negoziazione in corso, rif. BF/RIS/2031/0301 del 6 marzo 2031. La copia riproduce il testo sottoscritto il 5 marzo 2030 e, in coda, gli atti modificativi e integrativi intervenuti: atto integrativo n. 1 del 12 gennaio 2031.

Parti

1. **Novacorda S.p.A.**, con sede in Piacenza, via Emilia Parmense 118, C.F. e P.IVA 01394870338 (la "Società");
2. **Banca Ferrata S.p.A.**, con sede in Milano, via San Prospero 6, C.F. e P.IVA 09183640151, anche nella qualità di banca agente (l'"Agente");
3. **Ledo SGR S.p.A.**, con sede in Milano, via Vittor Pisani 22, C.F. e P.IVA 07742910968, in nome e per conto del fondo Ledo Credit Opportunities;
4. **Banca dell'Oltrepò S.p.A.**, con sede in Voghera (PV), corso Rosselli 4, C.F. e P.IVA 01188740189;
5. **Istituto Centrale di Credito Industriale S.p.A.**, con sede in Roma, via Barberini 31, C.F. e P.IVA 05512380583;
6. **Cassa Padana di Credito Cooperativo**, società cooperativa con sede in Cremona, via Palestro 12, C.F. e P.IVA 00374260191;
7. **Larium Leasing S.p.A.**, con sede in Bologna, via Stalingrado 45, C.F. e P.IVA 03318970377;
8. **Banco Tirreno S.p.A.**, con sede in Livorno, viale Italia 88, C.F. e P.IVA 02244710498.

I soggetti da 2 a 8 sono di seguito definiti i "Creditori Finanziari".

Premesse

(i) I Creditori Finanziari sono titolari di crediti verso la Società derivanti dai rapporti elencati nell'Allegato 1.

(ii) La Società ha rappresentato ai Creditori Finanziari l'esigenza di riorganizzare la propria struttura finanziaria e ha chiesto che i Creditori Finanziari regolino fra loro il concorso, il rango e le modalità di esercizio dei rispettivi diritti.

(iii) I Creditori Finanziari intendono coordinare la propria condotta, individuare un agente comune e disciplinare la destinazione dei proventi, senza che ciò comporti novazione dei rapporti in essere.

Si conviene quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni

"Indebitamento Finanziario Rilevante": la somma dei crediti per capitale dei Creditori Finanziari derivanti dai rapporti di cui all'Allegato 1, quale risultante dall'ultimo conteggio dell'Agente.

"Maggioranza Qualificata": i Creditori Finanziari che rappresentino almeno tre quarti dell'Indebitamento Finanziario Rilevante.

"Maggioranza Semplice": i Creditori Finanziari che rappresentino più della metà dell'Indebitamento Finanziario Rilevante.

"Nuova Finanza": ogni linea di credito, finanziamento o apertura di credito concessa alla Società successivamente alla data del presente Accordo e destinata al capitale circolante o alla continuità dell'attività, comunicata all'Agente dal soggetto erogante.

"Tranche Super Senior": i crediti derivanti dalla Nuova Finanza, dalla linea revolving e dalle linee autoliquidanti.

"Tranche Senior": i crediti derivanti dai finanziamenti a termine, dai mutui e dai contratti di locazione finanziaria.

"Tranche Junior": i crediti derivanti dal prestito obbligazionario 2028-2033 e ogni credito contrattualmente postergato.

"Interessi Maturati": gli interessi corrispettivi e le commissioni maturati e non corrisposti alla data della distribuzione.

"Periodo di Standstill": il periodo di sospensione delle azioni di cui all'articolo 6.

"Proventi": ogni somma ricavata dall'escussione delle garanzie, dalla dismissione di beni della Società, dai pagamenti effettuati dalla Società ai Creditori Finanziari e da ogni recupero comunque conseguito.

Articolo 2 — Oggetto e limiti dell'Accordo

2.1 Il presente Accordo regola i rapporti fra i Creditori Finanziari e vincola la Società limitatamente agli articoli 5, 6, 7 e 12.

2.2 L'Accordo non modifica i contratti dai quali derivano i crediti dei Creditori Finanziari, non comporta novazione e non incide sulla misura dei crediti.

2.3 Le condizioni economiche dei singoli rapporti, compresi i parametri di indicizzazione e gli spread, non sono modificate dal presente Accordo e restano regolate dai rispettivi contratti.

Articolo 3 — Classificazione dei crediti

3.1 I crediti dei Creditori Finanziari sono classificati nelle tranche di cui all'articolo 1 secondo la tabella dell'Allegato 1, che l'Agente aggiorna a ogni variazione comunicata.

3.2 La classificazione rileva ai soli fini del presente Accordo e non attribuisce privilegi, prelazioni o cause di preferenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dai titoli.

Articolo 4 — Garanzie

4.1 Le Parti prendono atto che l'ipoteca volontaria di primo grado sul compendio industriale di Valmora Piacentina, iscritta il 14 giugno 2027 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza, reg. gen. 18442, reg. part. 4412, in favore di Banca Ferrata, e l'ipoteca volontaria di secondo grado iscritta il 9 settembre 2025, reg. part. 3018, in favore di Banca dell'Oltrepò, sono già iscritte e pienamente efficaci. Il presente Accordo non comporta rinnovo, conferma costitutiva né nuova concessione di garanzie.

4.2 Le garanzie esistenti restano di titolarità dei rispettivi beneficiari. L'escussione è promossa dal beneficiario, che ne dà comunicazione all'Agente non oltre il giorno lavorativo successivo.

4.3 I Proventi dell'escussione sono conferiti all'Agente e distribuiti secondo l'art. 7, ferma la destinazione preferenziale al beneficiario della garanzia nei limiti del valore di realizzo del bene gravato, quando la garanzia sia opponibile.

4.4 Le eventuali garanzie a supporto della Nuova Finanza sono costituite dalla Società in favore del soggetto erogante e non sono soggette all'obbligo di condivisione di cui al presente articolo.

Articolo 5 — Divieto di azioni individuali

5.1 Nessun Creditore Finanziario può promuovere azioni giudiziali o esecutive per il recupero del proprio credito, chiedere sequestri, notificare atti di precetto o presentare istanze per l'apertura di procedure concorsuali senza aver dato preventiva comunicazione scritta all'Agente e senza che siano decorsi quindici giorni lavorativi dalla comunicazione.

5.2 Nel termine di cui al punto 5.1 l'Agente convoca i Creditori Finanziari e sottopone alla Maggioranza Qualificata la determinazione sull'iniziativa proposta. Se la Maggioranza Qualificata approva, l'iniziativa è assunta per il tramite dell'Agente e nell'interesse comune; se non approva, il Creditore Finanziario proponente si astiene per ulteriori novanta giorni.

5.3 La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e la dichiarazione di esigibilità immediata sono soggette alla procedura di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4 Restano consentite le iniziative necessarie a evitare la decadenza da un diritto o la prescrizione, con contestuale comunicazione all'Agente.

Articolo 6 — Periodo di Standstill

6.1 Su richiesta della Società i Creditori Finanziari possono convenire un Periodo di Standstill, durante il quale essi si astengono dalle iniziative di cui all'articolo 5, non revocano né riducono gli accordati in essere e non modificano le condizioni dei rapporti in corso, salva l'ipotesi di sopravvenuta illiceità.

6.2 Il Periodo di Standstill, la sua decorrenza e la sua scadenza sono stabiliti con atto scritto sottoscritto dalla Società e da tutti i Creditori Finanziari.

6.3 Il Periodo di Standstill cessa anticipatamente e senza necessità di comunicazione in presenza di uno dei seguenti eventi: apertura di una procedura di liquidazione giudiziale a carico della Società; mancata trasmissione all'Agente, per due volte consecutive, delle informazioni convenute; atti di disposizione dei beni gravati da garanzia compiuti in violazione dei rispettivi contratti.

6.4 Il Periodo di Standstill può essere prorogato soltanto per atto scritto sottoscritto dalla Società e dai Creditori Finanziari che rappresentino la Maggioranza Qualificata, da concludersi non oltre cinque giorni lavorativi prima della scadenza. In mancanza di proroga il Periodo di Standstill cessa alla scadenza e i diritti sospesi riacquistano efficacia senza necessità di ulteriore atto.

6.5 Durante il Periodo di Standstill la Società trasmette all'Agente, con cadenza mensile, l'aggiornamento delle esposizioni verso terzi e il piano di tesoreria.

Articolo 7 — Destinazione dei Proventi

7.1 I Proventi sono conferiti all'Agente su un conto vincolato e da questi imputati, nell'ordine e nei limiti delle disponibilità:

(a) alle spese, alle imposte e ai compensi dell'Agente, dei consulenti comuni e degli ausiliari incaricati del realizzo;

(b) al capitale della Tranche Super Senior;

(c) al capitale e agli interessi, anche maturati e non corrisposti, della Tranche Junior;

(d) agli Interessi Maturati, alle commissioni e agli accessori della Tranche Super Senior;

(e) al capitale e agli interessi della Tranche Senior;

(f) a ogni altro credito dei Creditori Finanziari, in proporzione.

7.2 All'interno di ciascuna posizione dell'ordine di cui al punto 7.1 i Proventi sono ripartiti fra i Creditori Finanziari in proporzione ai rispettivi crediti.

7.3 L'Agente provvede alla distribuzione entro dieci giorni lavorativi dal conferimento e trasmette a ciascun Creditore Finanziario il prospetto di ripartizione.

7.4 Le somme che un Creditore Finanziario riceva dalla Società o da terzi in misura eccedente quanto gli spetterebbe secondo il punto 7.1 sono conferite all'Agente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione e da questi redistribuite. L'obbligo previsto dal presente punto non è soggetto a compensazione.

Articolo 8 — Compensazione e conti

8.1 I Creditori Finanziari non esercitano la compensazione fra saldi attivi e passivi della Società senza il preventivo consenso della Maggioranza Semplice, salvo che si tratti di compensazione prevista da un contratto anteriore alla data del presente Accordo e comunicata all'Agente.

Articolo 9 — Ruolo, poteri e limiti dell'Agente

9.1 L'Agente è incaricato di ricevere le comunicazioni, tenere il conteggio dell'Indebitamento Finanziario Rilevante, convocare i Creditori Finanziari, raccogliere le determinazioni e curare le distribuzioni di cui all'articolo 7.

9.2 L'Agente agisce sulla base delle istruzioni della maggioranza competente secondo il presente Accordo. In assenza di istruzioni l'Agente si astiene, salvo il compimento degli atti conservativi urgenti, dei quali riferisce senza indugio.

9.3 L'Agente non ha il potere di rinunciare a diritti dei Creditori Finanziari, di modificare i termini dei rapporti sottostanti, di liberare garanzie o di variare l'ordine di cui all'articolo 7.

9.4 L'Agente risponde nei soli casi di dolo o colpa grave. Il mandato può essere revocato con determinazione della Maggioranza Qualificata.

Articolo 10 — Modifiche, rinunce e maggioranze

10.1 Le modifiche del presente Accordo e le rinunce a diritti da esso derivanti sono deliberate dai Creditori Finanziari con le maggioranze indicate nel presente articolo e risultano da atto scritto.

10.2 Richiedono il voto favorevole della Maggioranza Qualificata: (a) la modifica delle scadenze dei crediti dei Creditori Finanziari e di ogni piano di rimborso convenuto; (b) la modifica dell'ordine di destinazione dei Proventi di cui all'articolo 7; (c) la modifica della definizione delle tranche e della Maggioranza Qualificata; (d) la liberazione o la postergazione di garanzie esistenti; (e) la proroga del Periodo di Standstill ai sensi del punto 6.4; (f) la rinuncia agli obblighi di conferimento di cui al punto 7.4.

10.3 Le materie non indicate al punto 10.2 sono deliberate con la Maggioranza Semplice.

10.4 La modifica dei diritti di un singolo Creditore Finanziario in misura peggiorativa rispetto agli altri richiede altresì il consenso del medesimo.

10.5 L'Agente non può assumere le determinazioni di cui al punto 10.2 in luogo dei Creditori Finanziari, né presumerne il consenso in caso di silenzio. Le determinazioni sono raccolte per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine indicato nella convocazione, non inferiore a dieci giorni lavorativi.

Articolo 11 — Cessioni

11.1 Il Creditore Finanziario che ceda in tutto o in parte il proprio credito ne dà comunicazione all'Agente e fa sottoscrivere al cessionario un atto di adesione al presente Accordo. In mancanza la cessione non è opponibile agli altri Creditori Finanziari.

Articolo 12 — Durata

12.1 Il presente Accordo ha durata fino alla completa estinzione dei crediti dei Creditori Finanziari e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2038.

12.2 Il recesso è escluso. Il Creditore Finanziario integralmente soddisfatto cessa di essere parte dell'Accordo.

Articolo 13 — Riservatezza

13.1 Le Parti mantengono riservate le informazioni ricevute in esecuzione dell'Accordo, salvo obblighi di legge o di vigilanza e salva la comunicazione ai rispettivi consulenti e alle società del medesimo gruppo bancario.

Articolo 14 — Comunicazioni

14.1 Le comunicazioni sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell'Allegato 2. Le comunicazioni all'Agente si intendono rese a tutti i Creditori Finanziari solo se l'Agente ne cura la trasmissione.

Articolo 15 — Legge applicabile e foro

15.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Milano, 5 marzo 2030.

Sottoscritto in otto originali. Per Novacorda S.p.A., il presidente del consiglio di amministrazione dott. Emanuele Sartorio. Per Banca Ferrata S.p.A., anche quale Agente, il dott. Maurizio Vandelli. Per Ledo SGR S.p.A., il dott. Andrea Colferai. Per Banca dell'Oltrepò S.p.A., il dott. Luca Terzaghi. Per Istituto Centrale di Credito Industriale S.p.A., la dott.ssa Marta Ceccherini. Per Cassa Padana di Credito Cooperativo, il dott. Gianfranco Bosio. Per Larium Leasing S.p.A., il dott. Stefano Ruggeri. Per Banco Tirreno S.p.A., la dott.ssa Elena Pardini.

Allegato 1 — elenco dei rapporti e classificazione nelle tranche. Allegato 2 — recapiti per le comunicazioni.

Atto integrativo n. 1 all'accordo di regolazione dei rapporti fra creditori finanziari

Tra Novacorda S.p.A. e i Creditori Finanziari di cui all'accordo del 5 marzo 2030 (l'"Accordo"), come in epigrafe individuati, sottoscritto mediante scambio di documento informatico con firma elettronica qualificata.

Premesso che la Società ha chiesto ai Creditori Finanziari di convenire un Periodo di Standstill ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, al fine di completare la predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; che i Creditori Finanziari hanno esaminato la richiesta nella riunione del 19 dicembre 2030 e nella riunione del 9 gennaio 2031;

si conviene quanto segue.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6.2 dell'Accordo, il Periodo di Standstill decorre dal 12 gennaio 2031 e scade il 10 marzo 2031 compreso.

10. Per la durata del Periodo di Standstill i Creditori Finanziari si astengono dalle iniziative di cui all'articolo 5 dell'Accordo, non revocano né riducono gli accordati in essere quanto alle linee revolving e autoliquidanti e non modificano le condizioni dei rapporti in corso. Restano fermi i pagamenti alle scadenze contrattuali degli interessi e dei canoni.

11. La Società si impegna a trasmettere all'Agente, entro il 31 gennaio 2031 e successivamente con cadenza mensile, il prospetto aggiornato delle esposizioni verso terzi e il piano di tesoreria, nonché a consegnare la relazione del professionista indipendente incaricato appena disponibile.

12. La Società si impegna a non effettuare pagamenti a favore di creditori finanziari in misura diversa da quella prevista al punto 2 e a non costituire nuove garanzie senza preventiva comunicazione all'Agente.

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6.4 dell'Accordo quanto alla proroga del Periodo di Standstill.

14. Il presente atto integra l'Accordo e non ne modifica le ulteriori previsioni. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'Accordo.

Milano, 12 gennaio 2031.

Per Novacorda S.p.A., ing. Chiara Bertazzi. Per Banca Ferrata S.p.A., anche quale Agente, dott.ssa Silvia Ronchetti. Per Ledo SGR S.p.A., dott. Andrea Colferai. Per Banca dell'Oltrepò S.p.A., dott. Luca Terzaghi. Per Istituto Centrale di Credito Industriale S.p.A., dott.ssa Marta Ceccherini. Per Cassa Padana di Credito Cooperativo, dott. Gianfranco Bosio. Per Larium Leasing S.p.A., dott. Stefano Ruggeri. Per Banco Tirreno S.p.A., dott.ssa Elena Pardini.

Attestazione dell'Agente in ordine alla presente copia: il testo riproduce l'accordo del 5 marzo 2030 e l'unico atto modificativo e integrativo pervenuto alla Direzione Crediti Speciali. Milano, 6 marzo 2031 — dott.ssa Silvia Ronchetti.